

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9174/2551

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
นางยุพา พึ่งเมือง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยจำหน่ายให้ ศ. และ ร. ในแต่ละครั้งเป็นเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายหมดไปในแต่ละคราว การกระทำของจำเลยในแต่ละครั้งซึ่งเป็นทั้งความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจึงเป็นกรรมเดียวกันต้องลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุด แต่ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนมีระวางโทษเท่ากัน จำเลยจึงควรรับโทษฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน อย่างไรก็ดี ที่ศาลชั้นต้นรวมโทษทั้งสองกระทงเข้าด้วยกันแล้วจึงลดโทษ ย่อมเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากกว่าลดโทษแต่ละกระทงเสียก่อนแล้วจึงรวมเข้าด้วยกัน แม้มีเศษเป็นเดือนก็ควรให้เป็นเดือนต่อไปโดยไม่ปรับเป็นปีเพราะ ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า หากกำหนดโทษจำคุกเป็นเดือน ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน แล้วถ้ากำหนดเป็นปี ให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการ เมื่อเป็นเช่นนี้การกำหนดโทษจำคุก 12 เดือน ย่อมมีกำหนดเท่ากับ 360 วัน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนวันตามปีปฏิทินที่อาจมีถึง 366 วัน หรือ 365 วัน สุดแต่แต่ว่าจะเป็นปีอธิกสุรทินหรือปีจันทรคติ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยไม่ยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้น

วินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ในการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก 5 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีนายศิลา

เป็นพยานเบิกความว่า พยานเคยไปซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย 2 เม็ด เมื่อต้นปี 2545 นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายรุ่ง เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า เมื่อปลายปี 2545 พยานเคยไปซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยในราคาเม็ดละ 150 บาท ถึง 170 บาท หลังจากนั้นพยานทั้งสองเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติดให้โทษและถูกเจ้าพนักงานตำรวจซักถาม พยานทั้งสองจึงเล่าเรื่องให้ฟังและให้การไว้ในชั้นสอบสวน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 พยานทั้งสองต่างไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระแวงว่าจะปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นใส่ร้าย ปรีกปรีาจำเลยให้ต้องรับโทษ แม้คำเบิกความของนายรุ่งกับนายศิลาในการซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยจะแตกต่างไปจากที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนบ้าง เป็นต้นว่า ในชั้นสอบสวนนายศิลาให้การว่าเคยซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยถึง 10 ครั้ง ส่วนนายรุ่งให้การว่าเคยซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย 7 ครั้ง แต่ในชั้นพิจารณาบุคคลทั้งสองเบิกความว่า ซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยเพียงคนละครั้งเท่านั้น ข้อแตกต่างดังกล่าวก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยอันเป็นพลความ ไม่เป็นพิรุณจนถึงขนาดทำให้น้าหนักคำเบิกความของพยานทั้งสองเสียไปยิ่งกว่านั้นโจทก์ยังมีบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.9 ซึ่งรับสารภาพว่ารับเมทแอมเฟตามีนมาจากชายที่ชื่อธวัชแล้วนำไปขายให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งยังนำชี้ที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น อนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยจำหน่ายให้แก่นายศิลาและนายรุ่ง ในแต่ละครั้งเป็นเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายหมดไปในแต่ละคราว การกระทำของจำเลยในแต่ละครั้งซึ่งเป็นทั้งความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจึงเป็นกรรมเดียวกันต้องลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด แต่ความผิดฐานมีเมท

แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนมีระหว่าง
โทษเท่ากัน จำเลยจึงควรรับโทษฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน อย่างไรก็ตามก็ดี ที่ศาลชั้น
ต้นรวมโทษทั้งสองกระทงเข้าด้วยกันแล้วจึงลดโทษ ย่อมเป็นผลร้ายแก่จำเลย
มากกว่าการลดโทษแต่ละกระทงเสียก่อนแล้วจึงรวมเข้าด้วยกัน แม้มีเศษเป็นเดือนก็
คงให้เป็นเดือนต่อไปโดยไม่ปรับเป็นปีเพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21
วรรคสอง บัญญัติว่า หากกำหนดโทษจำคุกเป็นเดือน ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
แต่ถ้ากำหนดเป็นปี ให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการ เมื่อเป็นเช่นนี้การกำหนด
โทษจำคุก 12 เดือน ย่อมมีกำหนดเท่ากับ 360 วัน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนวันตาม
ปีปฏิทินที่อาจมีถึง 366 วัน หรือ 365 วัน สุดแต่แต่ว่าจะเป็นปีอธิกสุรทินหรือปี
จันทรคติ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลย
ไม่ยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง ให้ลงโทษฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตา
มีน การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษจำคุกกระทงละ 4 ปี
ลดโทษในแต่ละกระทงให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วจำ
คุกกระทงละ 2 ปี 8 เดือน รวม 2 กระทง จำคุก 4 ปี 16 เดือน

(กำพล ภู่อุดแสง-สถิตย์ ทาธุติ-อิศเรศ ชัยรัตน์)

คำพิพากษาที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยเป็นเดือนตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป โดยไม่คำนวณเป็นปี เกิดขึ้นได้ดังนี้ 1. ศาลจะลงโทษจำคุกเป็นปี แต่ลดโทษแล้วมีเศษเป็นเดือน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2144/2544 การที่ศาลล่างรวมโทษจำคุกจำเลยทั้งสามกระทงก่อนแล้วจึงลดโทษนั้นไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อลดโทษจำคุกแต่ละกระทงแล้วมีเศษเป็นเดือน การนับโทษจำคุกเป็นเดือนต้องนับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน แต่การนับโทษจำคุกเป็นปีต้องนับตามที่ปฏิทินราชการตาม ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง ดังนั้นหากกำหนดโทษจำคุกเป็นเดือนเมื่อรวมโทษจำคุกได้ 12 เดือน จำเลยย่อมได้รับโทษจำคุก 360 วัน แต่ถ้ารวมโทษเป็น 1 ปี จะได้รับโทษจำคุก 365 วัน หรือ 366 วัน เห็นได้ว่าหากรวมโทษจำคุกจากเดือนเป็นปีย่อมเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากกว่า จึงต้องลดโทษให้จำเลยทุกกระทงก่อนแล้วรวมโทษจำคุกในส่วนที่เป็นเดือนคงให้เป็นเดือนต่อไป พิพากษาจำคุกกระทงละ 5 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 แล้ว ลงโทษจำคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวมลงโทษจำคุก 4 ปี 12 เดือน คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุวินิจฉัยเดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ 2. ลงโทษจำคุกเป็นเดือน แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี 2.1 กรณีอัตราโทษจำคุกสูงสุด ที่กฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 267/2532 จำเลยสั่งจ่ายเช็ค 3 ฉบับ ลงวันที่สั่งจ่ายต่างกัน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2529 ครั้งหนึ่งและปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับที่ 3 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2529 อีกครั้งหนึ่ง แม้ธนาคารตามเช็คจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ในวันเดียวกันก็ต้องถือว่าจำเลยกระทำความผิดในการออกเช็คฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ต่างกรรม ต่างวาระกัน การกระทำของ

จำเลยในการออกเช็ค 3 ฉบับจึงเป็นความผิด 3 กระทั่ง ศาลลงโทษจำคุกจำเลย
กระทั่งละ 8 เดือน รวม 3 กระทั่ง ต้องกำหนดโทษเป็นจำคุก 24 เดือน ไม่ใช่ 2 ปี
เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 12 เดือน ไม่ใช่ 1 ปี เพราะการ
วางโทษจำคุกเป็นปีทำให้จำเลยเสียเปรียบต้องรับโทษมากกว่าการวางโทษจำคุกเป็น
เดือนตาม ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง 2.2 กรณีอัตราโทษจำคุกสูงสุดที่กฎหมาย
บัญญัติไว้สูงสุดไม่ถึง 1 ปี เช่น ความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ฯ 3. ลงโทษจำ
คุกเป็นวัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1356-1521/2501 การกระทำผิดต่างกรรมต่าง
วาระกันถึง 166 ครั้งนั้นเพื่อความสะดวกศาลแขวงจะรวมคดีทั้ง 166 สำนวน
พิจารณาพิพากษารวมกันก็ได้และเมื่อศาลแขวงลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละสำนวนโดย
มีกำหนดโทษซึ่งอยู่ในอำนาจศาลแขวงที่จะลงแล้ว แม้ในที่สุดจำเลยจะต้องรับโทษ
ถึง 2490 วัน ก็ย่อมทำได้ การลงโทษเรียงสำนวนทั้ง 166 สำนวน ฟังให้นับโทษ
ติดต่อกันไปไม่จำเป็นต้องรวมโทษทุกสำนวนเข้าด้วยกันแล้วคิดทอนจากวันเป็นปีเดือน
เพราะจะทำให้จำเลยต้องรับโทษจริงเกินกว่าโทษที่จะต้องรับโดยการนับโทษติดต่อกัน
การที่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นจำนวนเดือนตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ยิ่งมาก
เท่าไรก็ยิ่งสร้างความกังขาให้บุคคลทั่วไปคลางแคลงใจว่าเหตุใดไม่จำคุกเป็นปี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากมีโทษจำคุกเป็นปีอยู่ด้วย เช่น จำคุก 4 ปี 24 เดือน ซึ่งแม้แต่ศาล
ด้วยกันเองก็ยังกังขา จนเป็นเหตุให้หาทางหลีกเลี่ยงทางหนึ่งก็คือ รวมโทษจำคุกทุก
กระทั่ก่อน แล้วจึงลดโทษ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5099/2545 จำเลยมีเมทแอม
เฟตามีนจำนวน 5 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตา
มินดังกล่าวจำนวน 1 เม็ด ให้แก่สายลับ เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นและยึดได้เมท
แอมเฟตามีนที่เหลือจากการจำหน่ายที่จำเลยอีก 4 เม็ด ดังนั้นแม้เมทแอมเฟตามีนที่
จำเลยจำหน่ายให้แก่สายลับจะเป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่การมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และ
การจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนมีลักษณะของการกระทำต่างกัน เป็นการกระทำต่าง

ขั้นตอนกันสามารถแยกการกระทำแต่ละอย่างต่างหากจากกันได้ การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นความผิดสองกรรม การลงโทษจำเลยที่กระทำความผิดหลายกรรมและ
เรียงกระทงลงโทษมิได้มีกฎหมายบัญญัติให้แยกลดโทษแต่ละกระทงก่อนแล้วจึง
รวมโทษภายหลัง การที่ศาลรวมโทษที่วางแต่ละกระทงแล้วจึงลดโทษให้จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ได้มี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่
5) พ.ศ.2544 มาตรา 8 และมาตรา 19 ยกเลิกความในมาตรา 15 และ 66 แห่ง
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และใช้ข้อความใหม่แทนโดยในความผิดฐานมี
เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มาตรา 15 วรรคสาม (2) ที่แก้ไขใหม่
บัญญัติว่า แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีนมีปริมาณคำนวณเป็นสาร
บริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวน
15 หน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัม ขึ้นไปให้ถือว่าเป็นการมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย แตกต่างจากกฎหมายเดิมในมาตรา 15 วรรคสอง ที่
กำหนดเฉพาะปริมาณที่คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไปเท่านั้น โดย
ไม่คำนึงว่าจะมีจำนวนหน่วยการใช้หรือน้ำหนักสุทธิมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เจื่อนไข
ที่เป็นองค์ประกอบความผิดดังกล่าวตามกฎหมายเดิมเป็นคุณมากกว่ากฎหมายที่
แก้ไขใหม่ จึงต้องใช้กฎหมายเดิมในส่วนที่เป็นบทความผิดบังคับแก่จำเลย ความผิด
ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนทั้งกฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่ในมาตรา 15
วรรคหนึ่ง คงใช้ข้อความทำนองเดียวกัน จึงต้องใช้กฎหมายเดิมบังคับ จำเลยมีเมท
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน 5 เม็ด น้ำหนัก 0.450 กรัม และ
จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 1 เม็ด น้ำหนักไม่ปรากฏชัด โดยไม่ปรากฏว่าเมท
แอมเฟตามีนดังกล่าวมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้เท่าใด การกระทำทั้งสอง
กรรมต่างเป็นความผิดตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่
สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแตกต่าง
จากมาตรา 66 วรรคหนึ่งตามกฎหมายเดิมที่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจำคุก

ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท ดังนั้น โทษจำคุกตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เป็นคุณบังคับแก่จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 3 ด้วยความเคารพ ผู้หมายเหตุไม่เห็นด้วยกับวิธีหลักเลียงดังกล่าวเพราะแม้กฎหมายมิได้แยกให้ลดโทษแต่ละกระทงก่อน แล้วจึงรวมภายหลัง แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่ากฎหมายประสงค์ให้พิจารณาแต่ละกระทงก่อน มิฉะนั้นจะเกิดผลต่างกัน เช่น หากจำคุกจำเลยตลอดชีวิต 2 กระทง หากรวมโทษก่อน ก็จะทำให้จำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงลดโทษ หากลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 25 ปี แต่หากลดโทษก่อน เมื่อลดโทษแล้วจำคุกกระทงละ 25 ปี รวมจำคุก 50 ปี ผลแตกต่างกันถึง 25 ปี แต่ด้วยความเคารพผู้หมายเหตุก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานับที่หมายเหตุที่วินิจฉัยเดินตามคำพิพากษานับก่อน โดยเฉพาะกรณีตามข้อ 1 และ 2.1 ผู้หมายเหตุให้เปรียบเทียบกับน้ำ 2 แก้ว หากดื่มไปแก้วละครึ่ง ก็จะเหลือน้ำแก้วละครึ่ง เมื่อนำมารวมกันก็จะได้น้ำ 1 แก้ว เช่นเดียวกับโทษจำคุก 1 ปี 2 กระทง ลดโทษกระทงละกึ่งหนึ่งแล้ว เมื่อเอาโทษจำคุกส่วนที่เหลือมารวมกันต้องเป็น 1 ปี จะบอกว่าไม่ถึง 1 ปี แสดงว่าต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงต้องพิจารณาว่าผิดพลาดส่วนใด เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ 6 เดือน (บ่งแสดงว่ากระจายโทษ 1 ปี เป็น 12 เดือน เป็นการคำนวณตามปีปฏิทิน) เมื่อลดกึ่งหนึ่ง (หักออกครึ่งหนึ่ง) ก็เหลือกระทงละ 6 เดือน ดังนั้น เมื่อรวม 2 กระทงแล้วเป็นจำคุก 12 เดือน ก็ต้องทอนกลับไปเป็น 1 ปี ได้ ไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบแต่อย่างใด เพราะเป็นการคำนวณตามปีปฏิทินว่า 12 เดือน เป็น 1 ปี หรือ 1 ปี มี 12 เดือน แต่ถ้าหากคำนวณตามคำพิพากษาที่หมายเหตุอย่างเคร่งครัดก็จะพบว่ามีความผิดพลาดในการลดโทษกล่าวคือหากลดโทษจำคุก 1 ปี ลงกึ่งหนึ่งแล้วเหลือ 6 เดือน (180 วัน) เป็นการลดโทษที่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง หากจะต้องลดกึ่งหนึ่งแล้ว ต้องจำคุก 6 เดือน 2 วันครึ่ง หรือ 6 เดือน 3 วัน แล้วแต่ว่าเป็นปีอธิกสุรทินหรือปีจันทรคติ จะทำให้นำมารวมกันแล้วเป็น 1 ปี ตามเดิม เช่นเดียวกันในการลด 1 ใน 3 หากจำคุก 1 ปี ลดแล้ว

เหลือ 8 เดือน (240 วัน) ย่อมเกิน 1 ใน 3 ถือได้ว่าเป็นการคำนวณลดโทษที่ผิดเช่นกัน กรณีที่โทษขั้นสูงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ศาลวางโทษจำคุกไม่ถึง 1 ปี หากแต่ลงโทษจำคุกเป็นเดือน เช่น 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน ฯลฯ เมื่อรวมหลายกระทงแล้วเป็นจำคุกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ก็ทอนเป็นปีได้เพราะเป็นการคำนวณตามที่ศาลกำหนดไว้เพื่อง่ายต่อการพิจารณาและเพื่อให้คู่ความเห็นว่าการคำนวณและรวมโทษถูกต้องหรือไม่ มิได้เจตนาคำนวณว่า เดือนหนึ่งมี 30 วัน ตาม ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง แต่อย่างใด อีกทั้งการคำนวณ 12 เดือน เป็น 1 ปี ก็เป็นการคำนวณตามปีปฏิทิน มิฉะนั้นต้องลงโทษกันโดยยึดปีเป็นหลัก เช่น ต้องการจำคุก 4 เดือน ก็เปลี่ยนเป็น จำคุกหนึ่งในสามของปี ต้องการจำคุก 5 เดือน ก็เปลี่ยนเป็น จำคุกห้าในสิบสองของปี ต้องการจำคุก 6 เดือน ก็เปลี่ยนเป็นจำคุกครึ่งปี เป็นต้น จะยุ่งยากมาก ส่วนความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่ถึง 1 ปี เช่น จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษขั้นสูงสุด คือ 6 เดือน หากตีความตามคำพิพากษาบัพที่หมายเหตุ ก็จะใช้คำว่า จำคุกครึ่งปีไม่ได้เพราะเกินโทษขั้นสูงของกฎหมาย เพราะ 6 เดือน เท่ากับ 180 วัน แต่ตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายแล้ว ผู้หมายเหตุเห็นว่าคงไม่ได้คิดถึงข้อปลีกย่อยดังกล่าว คงพิจารณาแต่เพียงว่าโดยทั่วไปแล้วไม่มีใครใช้คำว่า ครึ่งปี มักจะใช้เป็นเดือน จึงกำหนดเป็น 6 เดือน หากศาลจะลงโทษครึ่งปีก็ไม่เกินเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายแต่อย่างใด แต่หากใช้จำคุกเป็นเดือนรวมหลายกระทงเกิน 12 เดือน ก็ยังทอนเป็นปีได้ พิเคราะห์เฉพาะ 30 วันเป็น 1 เดือน ก็จะทำให้ลงโทษจำคุกเป็นเดือน และเพิ่มวันเพื่อจะทอนเป็นปีด้วย เช่น จำคุกกระทงละ 4 เดือน 1 วัน เป็นต้น จะทำให้ยุ่งยาก หากคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นวัน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1356-1521/2501, 4840/2540 เช่นนี้ จะทอนเป็นปีได้ก็ต้องคำนวณ 365 หรือ 366 วันเป็น 1 ปี โดยสรุปผู้หมายเหตุ เห็นว่า 12 เดือน เป็น 1 ปี และ 1 ปี มี 12 เดือน ดังกล่าวข้างต้น ศิริชัย วัฒนโยธิน